

REGRAS DE ADESÃO E TERMOS DE SERVIÇO

INFRAESTRUTURA, PERFORMANCE E SUPORTE WEB

Este documento estabelece as regras, limites e condições para a prestação de serviços de desenvolvimento, hospedagem e manutenção de estrutura web entre o **PRESTADOR** e o **CONTRATANTE (CLIENTE)**. Ao iniciar o projeto e efetuar o primeiro pagamento, o cliente declara concordar com todas as cláusulas aqui descritas.

1. DO ESCOPO DOS PLANOS

O cliente contrata a prestação de serviços conforme o plano selecionado:

- **Plano Start (Landing Pages e Funis):** R\$ 150,00 / mês. Inclui a engenharia e criação de 01 Landing Page em código puro de alta performance, hospedagem dedicada em servidor privado VPS e suporte técnico .
- **Plano Business (Sites Institucionais):** R\$ 250,00 / mês. Inclui a engenharia e criação de 01 Site Institucional de até 4 páginas em código puro de alta performance, hospedagem dedicada em servidor privado VPS e suporte técnico.

2. DO SUPORTE E ALTERAÇÕES INCLUSAS

- **Franquia de Manutenção:** Ambos os planos dão direito a até **5 (cinco) alterações simples de conteúdo por mês** (substituição de textos existentes, troca de imagens ou atualização de links de WhatsApp fornecidos pelo cliente).
- **Prazo de Execução:** O prazo padrão para a realização das alterações solicitadas é de até **24 horas úteis** após o envio completo dos materiais.
- **Exclusões do Plano:** Não está inclusa a criação de novas páginas do zero, alteração completa do layout original ou novas integrações de sistemas pós-entrega. Serviços fora do escopo serão cobrados à parte via taxa avulsa (a partir de R\$ 100,00 por nova rota/página).

3. DA PROPRIEDADE E SEGURANÇA DO DOMÍNIO

Por motivos estritos de **segurança jurídica, conformidade e propriedade exclusiva**, o registro do domínio principal (ex: seusite.com.br) deve ser feito obrigatoriamente em nome, CPF ou CNPJ, e cartão do **CLIENTE**.

- O Prestador não retém a propriedade ou posse de domínios dos clientes. A responsabilidade do Prestador limita-se ao apontamento técnico de DNS para o servidor privado.

- **Fundamentação:** Art. 5º, XXII da Constituição Federal (Garantia do direito de propriedade do cliente sobre a sua marca).

4. DA FIDELIDADE CONTRATUAL

Como o valor de engenharia, design e criação do código puro (Next.js) está totalmente diluído na assinatura mensal (isenção de taxa de setup inicial), este termo possui uma **fidelidade mínima obrigatória de 12 (doze) meses** a partir da data do primeiro pagamento.

5. DA MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA

Caso o cliente solicite o cancelamento dos serviços antes do término do período de fidelidade de 12 meses, será cobrada uma multa rescisória equivalente a **50% do valor total das parcelas restantes** até o fim do prazo contratado.

- **Fundamentação:** Arts. 408 e 413 do Código Civil Brasileiro (Cláusula penal contratual e aplicação de proporcionalidade).

6. DA POLÍTICA DE PAGAMENTO E SUSPENSÃO

- **Regime Pré-Pago:** O serviço funciona sob o regime pré-pago, com vencimento mensal recorrente na data acordada através da plataforma de cobranças Asaas (Cartão de Crédito ou PIX).
- **Regra de Inadimplência:** O atraso no pagamento superior a **5 (cinco) dias úteis** resultará na **suspensão automática do site do servidor**, deixando-o fora do ar.
- **Taxa de Reativação:** Para reestabelecer a estrutura no ar após a suspensão, será cobrada uma taxa de **R\$ 50,00** juntamente com a quitação do saldo devedor.

7. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DO CÓDIGO

A mensalidade garante ao cliente o direito de uso e funcionamento da estrutura hospedada em nosso servidor privado de alta performance.

- Por se tratar de código puro proprietário, otimizado e componentizado, **o código-fonte não é transferível** para servidores de terceiros ou hospedagens compartilhadas comuns.
- Em caso de encerramento do contrato após os 12 meses, o serviço é interrompido e a aplicação é removida definitivamente do container.
- **Fundamentação:** Art. 5º, XXVII da Constituição Federal (Proteção aos direitos do autor sobre suas criações e obras intelectuais/software).

8. DA RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO

- O cliente é o único e exclusivo responsável por todo o conteúdo publicado em seu site (textos, imagens, dados e marcas expostas).
- Não é permitida a publicação de conteúdos ilegais, difamatórios ou que violem direitos autorais de terceiros.

- Os dados coletados formulários do site seguem estritamente as diretrizes da **LGPD (Lei 13.709/2018)**.

9. DA DISPONIBILIDADE DO SERVIDOR

- Fica garantida a disponibilidade mínima do servidor (Uptime) de **99% ao mês**.
- O Prestador exime-se de responsabilidade por interrupções causadas por falhas globais da distribuidora de internet, ataques cibernéticos em massa (DDoS) ou motivos de força maior.
- **Fundamentação:** Art. 393 do Código Civil Brasileiro (Exclusão de responsabilidade por caso fortuito ou força maior).

De acordo técnico e comercial enviado eletronicamente. Data de emissão: 19/05/2026